

合损伤程度、治疗情况、医学水平等因素进行综合考量、评估、预判，是一个动态、反复给付的过程。生存期护理费，是一种潜在的、尚未发生的损害，须依受害人生存年限确定，具有不确定性与难预测性的特点。原审法院支持受害人蔡某某伤后后续2年内治疗费、5年生存期护理费，具有补偿性、预判性。

其次，从民事诉讼程序的构造来看，“法庭辩论结束前”应为事实认定的节点。民事诉讼程序的构造、安排有其自身的逻辑性、科学性和合理性，无论是诉讼当事人还是审判组织都必须遵守民事诉讼的原理和规则。民事诉讼中关于法律事实的审查和认定也有其时间范围，即以法庭辩论终结前为基准，当事人的权利、义务随之被确定，一般不得再就此进行争执，否则，诉讼活动将无法正常、有序、公平开展。对此，《中华人民共和国民事诉讼法》也有相关规定，从维护裁判的稳定性、权威性、公正性出发，受害人蔡某某在原审法庭辩论结束后、原审裁判文书作出前一日死亡，不应成为衡量原审判决对错的标准。

最后，从法、理、情的有机统一角度来看，应尊重人民群众朴素的公平正义观。按照一般公众认知，死亡系比受伤更为严重的结果，若因受害人蔡某某死亡，再审法院支持朱某、某保险公司的再审请求，判决受害人蔡某某的继承人田某等返还22万余元，则违法行为人因受害人死亡反而减轻了赔偿责任，这有违民法的公平、诚信、公序良俗原则，有违社会主义核心价值观中“诚信友善”的公民价值准则，不合法、理、情的有机统一。

综上所述，朱某、某保险公司的再审请求不能成立。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

湖北省宜昌市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》（2021年修正）第二百一十四条第一款、第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

维持湖北省宜昌市夷陵区人民法院（2022）鄂0506民初595号民事判决。

【法官后语】

司法裁判过程已不再是与法条做简单比对的过程，而是蕴含着科学理性裁判思维和多元复杂裁判方法的过程，新型、复杂、疑难案件尤其如此。如果再

审法院机械适用法条，因受害人在原审裁判文书作出前一日死亡而认定原审诉讼中原告主体资格存在问题，进而裁定程序违法并发回重审，将导致原审诉讼请求变更、赔偿项目调整，最终造成赔偿金严重“缩水”。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十二条规定：“在案件受理后，法庭辩论结束前，原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理的，人民法院应当合并审理。”该立法精神也在诸多司法解释中有所体现，《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第二十七条第一款规定：“权利人应当在一审法庭辩论结束前明确所主张的商业秘密具体内容。仅能明确部分的，人民法院对该明确的部分进行审理。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第四十九条第一款规定：“以违法的建筑物抵押的，抵押合同无效，但是一审法庭辩论终结前已经办理合法手续的除外。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第三条第二款规定：“一审法庭辩论终结前，其他有原告资格的人以相同的诉讼请求申请参加前款规定诉讼的，可以列为共同原告。”可见，“法庭辩论结束前”是一个事实认定的判断节点，这一立法精神散见于诸多法律法规之中。

本案中，损失是一个连续、不间断发生的过程，从维护受害人权益的角度出发，很难做到等待损失不再发生、赔偿范围确定后再行提起诉讼。以“法庭辩论结束前”作为节点，将此节点前出现的证据作为认定事实的基础，将此节点前提出的诉求作为审理案件的范围，结束证据不断变化、事实难以认定，导致无法形成裁判基础的局面。通过综合考量法庭辩论结束前受害人伤情状况、恢复能力、年龄、医疗水平等各种因素，进而对受害人的后续治疗费和生存期护理费进行科学预判、理性分析，以形成相应数额的定型化赔偿，既符合当事人利益，也体现了法、理、情的统一。故，不能以“法庭辩论结束后”既定事实的变化来衡量定型化赔偿数额的准确性和客观性，否则，此种赔偿将无标准，亦无确定性、稳定性。

侵权人在交通肇事罪中承担刑事责任后 是否还承担精神损害抚慰金

——刘甲等诉刘乙、某保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2023)渝01民终6124号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):刘甲、文甲、文乙、文丙、黄某某

被告(被上诉人):刘乙

被告(上诉人):某保险公司

【基本案情】

2022年4月13日,刘乙驾驶小型普通客车在道路上超速行驶,遇经在人行横道线横过道路的行人文丁时未停车让行,致使小型普通客车车头与文丁相撞,后驶上道路中心隔离带,造成文丁受伤送医院经救治无效后死亡,车辆及中心隔离绿植受损的道路交通事故。经《道路交通事故认定书》认定,此次交通事故是刘乙一方的过错造成,其应承担事故的全部责任,行人文丁没有过错,不承担责任。

事故发生后,刘乙总计垫付97213.57元,包括医疗费、丧葬费等。某保险公司支付了医疗费18000元,并支付180000元给刘甲。

刘甲等人起诉要求刘乙及某保险公司共同赔偿死亡赔偿金、医疗费、精神

损害抚慰金、丧葬费等共计1548084.59元。一审法院判决，某保险公司支付刘甲等1209806元，包括法院酌情确定的精神损害抚慰金50000元。

二审期间，某保险公司新提交了刑事判决书复印件、银行转账电子回单打印件等证据，旨在证明刘乙已在刑事诉讼中自愿赔付被害人文丁家属精神损害抚慰金50000元，因此一审法院不应就同一事实和赔偿项目重复判决。

据此，二审法院补充查明以下事实：关于检察院指控刘乙犯交通肇事罪一案，一审法院已于2022年12月30日作出(2022)渝0109刑初x×号刑事判决书，判决：被告人刘乙犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。该刑事判决书在“经审理查明”部分所描述的交通事故与本案所涉交通事故是同一事故。该刑事判决书在“经审理查明”部分还载明：刘乙驾驶的小型普通客车投保了机动车交强险及200万元商业三者险，赔偿尚在通过民事诉讼解决，刘乙自愿在民事赔偿范围之外另行支付给被害人亲属抚慰金50000元，此款项已缴纳至一审法院账户，一审法院已经通知被害人亲属领取。另查明，刘乙于2022年12月14日向一审法院转账50000元。转账附言载明：自愿赔付被害人文丁家属抚慰金。刘乙亦认可前述50000元是其自愿在民事赔偿范围之外另行支付给被害人亲属的款项。同时，各方当事人均认可，刘乙在刑事诉讼中向被害人亲属支付的50000元，并不包含在本案一审查明的刘乙在案涉交通事故中已垫付的97213.57元款项之内。

【案件焦点】

刘乙已在交通肇事罪刑事诉讼中自愿赔付被害人家属精神损害抚慰金50000元，那么，某保险公司在本案民事诉讼中还应否赔偿刘甲等精神损害抚慰金。

【法院裁判要旨】

重庆市北碚区人民法院经审理认为：本案中，机动车发生交通事故造成损害，先由某保险公司在强制保险责任限额范围内予以赔偿，不足部分则按照商业保险合同的约定予以赔偿，仍有不足则由刘乙赔偿。对于精神损害抚慰金，

酌情确定为50000元。

重庆市北碚区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条之规定，判决如下：

一、由某保险公司于本判决生效之日起十日内支付刘甲、文甲、文乙、文丙、黄某某赔偿款1209806元；

二、驳回刘甲、文甲、文乙、文丙、黄某某的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。重庆市第一中级人民法院经审理认为：刘乙在交通肇事罪刑事案件审理期间，向被害人亲属支付的抚慰金50000元，系其自愿在民事赔偿范围之外另行支付的款项，不影响刘甲等人在本案机动车交通事故责任纠纷中提起要求赔偿精神损害抚慰金的主张。刘乙因犯交通肇事罪，已被追究了刑事责任。综合分析《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑法〉的解释》第一百七十五条第二款及第一百九十二条第三款规定可知，虽然因受到犯罪侵犯提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院一般不予受理，但对驾驶机动车致人伤亡或者造成公私财产重大损失，构成犯罪的作出了特别规定，即依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定确定赔偿责任。该条明确，机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。其赔偿损失范围既包括物质损失，也包括精神损失。此外，保险公司承担责任是基于保险合同关系以及法律上的强制性规定，其赔偿目的主要是损失填补。因此，无论被保险人是否构成交通肇事罪，均不影响保险公司在交强险死亡伤残赔偿责任限额内对受害人进行精神损害赔偿。

重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

实践中对于侵权人在交通肇事罪中承担刑事责任后是否还在机动车交通事故责任纠纷民事诉讼中承担精神损害抚慰金存在争议。

首先，关于受害人亲属在民事诉讼中是否有权提出精神损害抚慰金诉请的问题，主要有两种观点。

一种观点认为，受害人亲属无权提出精神损害抚慰金诉请。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款规定：“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。”而2021年施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百七十五条明确规定：“被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼；被害人死亡或者丧失行为能力的，其法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院一般不予受理。”由上述法律及司法解释规定可知，被害人或其近亲属提起刑事附带民事诉讼主张的损失范围仅限于物质损失，为保持在民事诉讼中损失赔偿范围的一致性，被害人或其近亲属在民事诉讼中主张的损失范围亦应限于物质损失，而不包括精神损失。且《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百七十五条第二款已明确，对于因受到犯罪侵犯，单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院一般不予受理，可将该“单独提起”理解为“另行提起”，即受害人亲属提出的精神损害抚慰金诉请，并非人民法院审理范围。

另一种观点认为，受害人亲属有权提出精神损害抚慰金诉请。《中华人民共和国民法典》第一百八十七条规定：“民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责任的，承担行政责任或者刑事责任不影响承担民事责任；民事主体的财产不足以支付的，优先用于承担民事责任。”上述规定明确刑事责任与民事责任各自独立，不能以刑事责任的承担来替代民事责任。同时，

